# PROTECTION SOCIALE

## PRESTATIONS FAMILIALES

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DE L'ACTION
ET DES COMPTES PUBLICS

*Direction de la sécurité sociale*

Sous-direction de l'accès aux soins,
des prestations familiales
et des accidents du travail

Bureau des prestations familiales
et des aides au logement

**Instruction interministérielle n° DSS/SD2B/2018/279 du 17 décembre 2018 relative à la revalorisation au 1er janvier 2019 des plafonds de ressources d'attribution de certaines prestations familiales servies en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte**

NOR : *SSAS1834542J*

*Date d'application :* 1er janvier 2019.

*Catégorie :* directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous réserve, le cas échéant, de l'examen particulier des situations individuelles.

*Résumé :* barèmes de plafonds de ressources applicables au 1er janvier 2019 aux montants modulés des allocations familiales, de la majoration pour âge, de l'allocation forfaitaire et du complément de libre choix du mode de garde, au complément familial, au montant majoré du complément familial, à la prime à la naissance, à la prime à l'adoption et à l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant, à l'allocation de rentrée scolaire et au complément pour frais de l'allocation journalière de présence parentale. Montants des tranches du barème de recouvrement des indus et de saisie des prestations versées par les caisses d'allocations familiales (CAF) ou les caisses de mutualité sociale agricole (CMSA).

*Mots clés :* barème des plafonds de ressources – allocations familiales – majoration pour âge – allocation forfaitaire – complément familial – complément de libre choix du mode de garde – prime à la naissance ou à l'adoption – allocation de base – allocation de rentrée scolaire – complément pour frais de l'allocation journalière de présence parentale – barème de recouvrement des indus.

*Références :*

Article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ;

Articles : L. 381-1, R. 522-2, R. 522-4, R. 531-1, R. 543-5, R. 755-2, R. 755-4, R. 755-14, D. 521-1, D. 521-2, D. 521-3, D. 531-17, D. 531-18-1, D. 531-20, D. 531-23, D. 544-7 et D. 553-1 du code de la sécurité sociale ;

Arrêté en cours de publication relatif au montant des plafonds de ressources de certaines prestations familiales et aux tranches du barème applicable au recouvrement des indus et à la saisie des prestations ;

Arrêté en cours de publication relatif au montant des plafonds de ressources de certaines prestations familiales et aux tranches du barème applicable au recouvrement des indus et à la saisie des prestations à Mayotte ;

Ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ;

Décret n° 2002-423 du 29 mars 2002 relatif aux prestations familiales à Mayotte.

*Circulaire modifiée :* circulaire interministérielle n° DSS/SD2B/2017/352 du 22 décembre 2017 relative à la revalorisation au 1er janvier 2018 des plafonds de ressources d'attribution de certaines prestations familiales servies en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte.

*Annexe :*

Montants des plafonds de ressources de diverses prestations familiales applicables en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et à Mayotte au 1er janvier 2019.

*La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics à Monsieur le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ; Monsieur le directeur de la caisse centrale de Mutualité sociale agricole.*

Les plafonds de ressources retenus pour le barème de modulation des allocations familiales et de ses deux composantes (majoration pour âge et allocation forfaitaire), celui du complément de libre choix de mode de garde, pour le versement des prestations familiales sous condition de ressources (complément familial, montant majoré du complément familial, allocation de rentrée scolaire, prime à la naissance, prime à l'adoption et allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant) ainsi que pour les tranches du barème applicable au recouvrement des indus et à la saisie des prestations sont revalorisés, au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année précédant la période de paiement.

Ces différents plafonds et montants, pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, sont revalorisés de 1,0 % correspondant à l'évolution en moyenne annuelle des prix hors tabac de l'année 2017.

Ils sont applicables en métropole et dans les collectivités de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.

Dans le département de Mayotte, les plafonds de ressources retenus pour l'attribution de l'allocation de rentrée scolaire, du complément familial et de son montant majoré sont revalorisés de 0,96 % pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, correspondant à l'évolution du salaire minimum prévu à l'article L. 141-1 du code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte en vigueur au 1er janvier 2017 par rapport au 1er janvier 2016. Les tranches du barème applicable au recouvrement des indus et à la saisie des prestations sont revalorisées de 0,2 % pour la même période, correspondant à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année 2017 en vigueur à Mayotte.

Les tableaux annexés ont pour objet de porter à la connaissance des organismes débiteurs les montants applicables à compter du 1er janvier 2019.

Je vous demande de bien vouloir transmettre à la connaissance des organismes débiteurs les présentes instructions.

Pour les ministres et par délégation :
*La directrice de la sécurité sociale,*
M. Lignot-Leloup

# ANNEXE

## I. – LA MÉTROPOLE, LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE, LA RÉUNION, SAINT-BARTHÉLEMY ET SAINT-MARTIN

### 1. Les allocations familiales, la majoration pour âge et l'allocation forfaitaire

Plafonds de ressources applicables pour l'attribution du montant modulé des allocations familiales, de la majoration pour âge et de l'allocation forfaitaire, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 (à comparer au revenu net catégoriel de l'année 2017).

| NOMBRE D'ENFANTS À CHARGE | TRANCHE 1 (en euros) | TRANCHE 2 (en euros) | TRANCHE 3 (en euros) |
|---|---|---|---|
| 2 enfants | ≤ 68 217 | ≤ 90 926 | > 90 926 |
| 3 enfants | ≤ 73 901 | ≤ 96 610 | > 96 610 |
| 4 enfants | ≤ 79 585 | ≤ 102 294 | > 102 294 |
| 5 enfants | ≤ 85 269 | ≤ 107 978 | > 107 978 |
| Par enfant supplémentaire | + 5 684 | + 5 684 | + 5 684 |
| *Nota bene*: la première tranche est celle dont les revenus sont inférieurs ou égaux à un plafond de base de 56 849 € majoré de 5 684 € par enfant à charge. La deuxième tranche est celle dont les revenus sont supérieurs à un plafond de base de 56 849 € majoré de 5 684 € par enfant à charge mais inférieurs ou égaux au plafond de base de 79 558 € majoré de 5 684 € par enfant à charge. La troisième tranche est celle dont les revenus sont supérieurs au plafond de base de 79 558 € majoré de 5 684 € par enfant à charge. | | | |

*Nota.* – L'enfant qui atteint l'âge de 20 ans n'ouvre plus droit aux allocations familiales et à la majoration pour âge. Il est considéré à la charge du foyer allocataire uniquement pour la détermination du plafond de ressources applicable à ce foyer pour l'allocation forfaitaire.

### 2. Le complément familial et l'allocation journalière de présence parentale

2.1. *Plafonds de ressources applicables pour l'attribution du complément familial et du complément pour frais de l'allocation journalière de présence parentale, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 (à comparer au revenu net catégoriel de l'année 2017)*

Plafond de base : 21 199 €.

Majorations :

– 25 % par enfant à charge : 5 300 € ;
– 30 % par enfant à charge à partir du 3e : 6 360 € ;
– pour double activité ou pour isolement : 8 521 €.

| NOMBRE D'ENFANTS À CHARGE | PLAFOND (en euros) | PLAFOND BIACTIVITÉ ou isolement (en euros) |
|---|---|---|
| 1 enfant | 26 499 | 35 020 |
| 2 enfants | 31 799 | 40 320 |
| 3 enfants | 38 159 | 46 680 |
| 4 enfants | 44 519 | 53 040 |
| Par enfant supplémentaire | 6 360 | 6 360 |

*Nota.* – Ces plafonds sont applicables pour l'affiliation à l'assurance vieillesse du membre du couple bénéficiaire du complément familial en métropole et de la prestation partagée d'éducation de l'enfant en métropole, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion et dans les collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

2.2. *Plafonds de ressources applicables pour l'attribution du montant majoré du complément familial, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 (à comparer au revenu net catégoriel de l'année 2017)*

Plafond de base : 10 601 €.

Majorations :

– 25 % par enfant à charge : 2 650 € ;

– 30 % par enfant à charge à partir du 3e : 3 180 € ;
– pour double activité ou pour isolement : 4 260 €.

| NOMBRE D'ENFANTS À CHARGE | PLAFOND (en euros) | PLAFOND BIACTIVITÉ ou isolement (en euros) |
|---|---|---|
| 1 enfant | 13 251 | 17 511 |
| 2 enfants | 15 901 | 20 161 |
| 3 enfants | 19 081 | 23 341 |
| 4 enfants | 22 261 | 26 521 |
| Par enfant supplémentaire | 3 180 | 3 180 |

### 3. **La prestation d'accueil du jeune enfant**

3.1. *Plafonds de ressources applicables pour l'attribution de la prime à la naissance ou à l'adoption et de l'allocation de base à taux partiel pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 (à comparer au revenu net catégoriel de l'année 2017)*

#### 3.1.1. Pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er avril 2018

Plafond de base : 29 757 €.

Majorations :

– 22 % par enfant à charge : 6 547 € ;
– pour double activité ou pour isolement : 9 819 €.

| NOMBRE D'ENFANTS À CHARGE* | PLAFOND (en euros) | PLAFOND BIACTIVITÉ ou isolement (en euros) |
|---|---|---|
| 1 enfant | 36 304 | 46 123 |
| 2 enfants | 42 851 | 52 670 |
| 3 enfants | 49 398 | 59 217 |
| 4 enfants | 55 945 | 65 764 |
| Par enfant supplémentaire | 6 547 | 6 547 |

* Il s'agit des enfants à charge ou à naître.

#### 3.1.2. Pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er avril 2018

Plafond de base : 25 327 €.

Majorations :

– 25 % par enfant à charge : 6 332 € ;
– 30 % par enfant à charge à partir du 3e : 7 598 € ;
– pour double activité ou pour isolement : 10 181 €.

| NOMBRE D'ENFANTS À CHARGE* | PLAFOND (en euros) | PLAFOND BIACTIVITÉ ou isolement (en euros) |
|---|---|---|
| 1 enfant | 31 659 | 41 840 |
| 2 enfants | 37 991 | 48 172 |
| 3 enfants | 45 589 | 55 770 |
| 4 enfants | 53 187 | 63 368 |
| Par enfant supplémentaire | 7 598 | 7 598 |

* Il s'agit des enfants à charge ou à naître.

3.2. *Plafonds de ressources applicables pour l'attribution de l'allocation de base à taux plein pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 (à comparer au revenu net catégoriel de l'année 2017)*

#### 3.2.1. Pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er avril 2018

Plafond de base : 24 908 €.

Majorations :

– 22 % par enfant à charge : 5 480 € ;
– pour double activité ou pour isolement : 8 218 €.

| NOMBRE D'ENFANTS À CHARGE* | PLAFOND (en euros) | PLAFOND BIACTIVITÉ (en euros) |
|---|---|---|
| 1 enfant | 30 388 | 38 606 |
| 2 enfants | 35 868 | 44 086 |
| 3 enfants | 41 348 | 49 566 |
| 4 enfants | 46 828 | 55 046 |
| Par enfant supplémentaire | 5 480 | 5 480 |
| * Il s'agit des enfants à charge ou à naître. | | |

3.2.2. Pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er avril 2018

Le plafond de ressources est identique à celui du complément familial.

| NOMBRE D'ENFANTS À CHARGE* | PLAFOND (en euros) | PLAFOND BIACTIVITÉ ou isolement (en euros) |
|---|---|---|
| 1 enfant | 26 499 | 35 020 |
| 2 enfants | 31 799 | 40 320 |
| 3 enfants | 38 159 | 46 680 |
| 4 enfants | 44 519 | 53 040 |
| Par enfant supplémentaire | 6 360 | 6 360 |
| * Il s'agit des enfants à charge ou à naître. | | |

3.3. *Plafonds de ressources applicables au complément de libre choix du mode de garde pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 (à comparer au revenu net catégoriel de l'année 2017)*

3.3.1. Les montants de la prise en charge partielle de la rémunération visée au *b* du I de l'article L. 531-5 du code de la sécurité sociale varient selon les ressources

Sont définies trois tranches de revenus :

| NOMBRE D'ENFANTS À CHARGE | TRANCHE 1 (Montant maximum de l'aide en euros) | TRANCHE 2 (Montant médian de l'aide en euros) | TRANCHE 3 (Montant minimum de l'aide en euros) |
|---|---|---|---|
| 1 enfant | ≤ 20 755 | ≤ 46 123 | > 46 123 |
| 2 enfants | ≤ 23 701 | ≤ 52 670 | > 52 670 |
| 3 enfants | ≤ 26 647 | ≤ 59 217 | > 59 217 |
| 4 enfants | ≤ 29 593 | ≤ 65 764 | > 65 764 |
| *Nota bene* : la première tranche est celle dont les revenus sont inférieurs ou égaux à un plafond de base de 17 809 € majoré de 2 946 € par enfant à charge. La deuxième tranche est celle dont les revenus sont supérieurs à un plafond de base de 17 809 € majoré de 2 946 € par enfant à charge mais inférieurs ou égaux au plafond de base de 39 576 € majoré de 6 547 € par enfant à charge. La troisième tranche est celle dont les revenus sont supérieurs au plafond de base de 39 576 € majoré de 6 547 € par enfant à charge. | | | |

3.3.2. Pour la garde à domicile d'un enfant de trois ans et moins, le complément de libre choix du mode de garde prend en charge 50 % des cotisations et contributions sociales dues pour l'emploi, dans la limite de 452 € par mois, pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019

Pour la garde à domicile d'un enfant âgé de trois à six ans, le complément de libre choix du mode de garde prend en charge 50 % des cotisations et contributions sociales dues pour l'emploi dans la limite de 226 € par mois, pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.

## 4. **L'allocation de rentrée scolaire**

4.1. *Plafonds de ressources applicables pour l'attribution de l'allocation de rentrée scolaire en 2019 (à comparer au revenu net catégoriel de l'année 2017)*

Plafond de base : 18 998 €.

Majoration (30 % par enfant à charge) : 5 699 €.

| NOMBRE D'ENFANTS À CHARGE | PLAFOND (en euros) |
|---|---|
| 1 enfant | 24 697 |
| 2 enfants | 30 396 |
| 3 enfants | 36 095 |
| 4 enfants | 41 794 |
| Par enfant supplémentaire | 5 699 |

*Nota.* – Ces plafonds sont applicables en métropole pour l'affiliation à l'assurance vieillesse des personnes isolées et, pour les couples, de l'un ou l'autre de ses membres, bénéficiaires de l'allocation de base. Ces plafonds sont également applicables pour l'affiliation à l'assurance vieillesse des personnes isolées percevant le complément familial en métropole et la prestation partagée d'éducation de l'enfant en métropole, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion et dans les collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

### 5. **Recouvrement des indus et saisie des prestations**[1] **recouvrement des indus d'aide personnalisée au logement**

*a)* Tranches du barème de recouvrement des indus et de saisie des prestations :

– 25 % sur la tranche de revenus comprise entre 262 € et 390 € ;

– 35 % sur la tranche de revenus comprise entre 391 € et 584 € ;

– 45 % sur la tranche de revenus comprise entre 585 € et 780 € ;

– 60 % sur la tranche de revenus supérieure à 781 €.

*b)* Retenue forfaitaire opérée sur la tranche de revenus inférieure à 262 € : 48 €.

*c)* Le revenu mensuel pondéré est réputé être égal à 1 167 € lorsque les informations relatives aux revenus de l'allocataire, de son conjoint, de son partenaire d'un pacte civil de solidarité ou de son concubin ne sont pas en possession de l'organisme débiteur de prestations familiales.

## II. – LE DÉPARTEMENT DE MAYOTTE

### 1. **L'allocation de rentrée scolaire et le complément familial**

#### 1.1. *Plafonds de ressources applicables pour l'attribution de l'allocation de rentrée scolaire et du complément familial en 2019 (à comparer au revenu net catégoriel de l'année 2017)*

Plafond de base : 27 731 €.

Majoration par enfant à charge (10 %) : 2 773 €.

| NOMBRE D'ENFANTS À CHARGE | PLAFOND (en euros) |
|---|---|
| 1 enfant | 30 504 |
| 2 enfants | 33 277 |
| 3 enfants | 36 050 |
| 4 enfants | 38 823 |
| Par enfant supplémentaire | 2 773 |

#### 1.2. *Plafonds de ressources applicables pour l'attribution du montant majoré du complément familial pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 (à comparer au revenu net catégoriel de l'année 2017)*

Plafond de base : 13 866 €.

Majoration par enfant à charge (10 %) : 1 387.

[1] Il s'agit des prestations versées par les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole : prestations familiales, allocation de logement sociale, revenu de solidarité active, prime d'activité, allocation aux adultes handicapés.

| NOMBRE D'ENFANTS À CHARGE | PLAFOND (en euros) |
|---|---|
| 1 enfant | 15 253 |
| 2 enfants | 16 640 |
| 3 enfants | 18 027 |
| 4 enfants | 19 414 |
| Par enfant supplémentaire | 1 387 |

2. **Recouvrement des indus et saisie des prestations**[2]

*a)* Tranches du barème de recouvrement des indus et de saisie des prestations :
– 25 % sur la tranche de revenus comprise entre 103 € et 153 € ;
– 35 % sur la tranche de revenus supérieure à 154 €.

*b)* Retenue forfaitaire opérée sur la tranche de revenus inférieure à 103 € : 10 €.

*c)* Le revenu mensuel pondéré est réputé être égal à 431 € lorsque les informations relatives aux revenus de l'allocataire, de son conjoint, de son partenaire d'un pacte civil de solidarité ou de son concubin ne sont pas en possession de l'organisme débiteur de prestations familiales.

[2] Il s'agit des prestations versées par la caisse de sécurité sociale de Mayotte suivantes : prestations familiales, allocation de logement sociale, allocation pour adulte handicapé, revenu de solidarité active, prime d'activité.